وزارة الدفـــــــــــاع

فرع التمويـــــــــــــن

إدارة / نوادى وفنادق القوات المسلحة

١٢

عقد تقديم عمل فنى (مقاولة أعمال)

رقم (/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

إنه فى يوم الخميس **الموافق** ٨/٨ / ٢٠٢٥ **تم إبرام هذا العقد بين كلاً من:**

أولاً: وزارة الدفاع إدارة / نوادي وفنادق القوات المسلحة ومقرها ١٩ ش بن فضلان متفرع من شارع الطيران / رابعة العدوية – مدينة نصر بصفتها المتعاقد وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادى أكتوبر ٢ للقوات المسلحة.

ويمثلها قانوناً فى التوقيـــع على هذا العقـــد السيـــد لـواء أح / أمجد محمد عبد ربه بصفته مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة **(طرف أول)**

ثانياً: شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات الكائن مقرها شقة ٢ بالدور الأول ش فيصل محطة التعاون قطعة ١١٨٠- الجيزة

وشكلها القانوني أفراد والمصنفة ومسجلة بسجل تجارى رقم ٥٣٥٤٦ بطاقة ضريبة ٦٥٨-٠٩٤-٥٣٣

ويمثلها السيد/ وليد عبدالفتاح عبدالمطلب **(طرف ثاني)**

تمهيد

حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على مناقصة محدودة وذلك بغرض عملية أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادى أكتوبر ٢ للقوات المسلحة وعلى ضوء الدراسة التحليلية والجدوى الاقتصادية ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية ، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء / العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.

وفى ضوء اعتماد السلطة المختصة لإجراءات طرح العملية رقم١٣بتاريخ ١/٥/٢٠٢٥ وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩وتعديلاتهما، بشأن المناقصة (المحدودة) رقم(لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥)

للتعاقد على عملية أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادى أكتوبر ٢ للقوات المسلحة.

ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المعقودة يوم الموافق٧/ ٥/ ٢٠٢٥ من قبول (العطاء / العرض) المقدم من الطرف الثانى بمبلغ(٩٧٨,٨٤٠ج) فقط تسعمائة ثمانية وسبعون ألف ثمانمائة واربعون جنيه لا غير والذي تمت الترسية عليه، باعتباره (الأفضل شروطاً والأقل سعراً) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ١٢/ ٥/ ٢٠٢٥

- **وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على الآتى:**

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات التى تم التعاقد بناء عليها و(العطاء/ العرض) المقدم من الطرف الثانى والمقبول من الطرف الأول ، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (لجنة البت في المناقصة) رقم (لسنة ٢٠٢٥)، وأمر الاسناد رقم المؤرخ / /٢٠٢٥جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً لأحكامه.

البند الثانى

تعتبر الملحق التالي والمرفق بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:

- ملحق (١) صورة من العرض الفنى والمالى المقبولين من الشركة.

البند الثالث

أقر الطرف الثانى بأن الغـرض من هذا العقد هو تقديم خدمة

بما يشمله ذلك من توفير العناصر اللازمة ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف الأول لتحقيق هذا الغرض.

ويتعين على الطرف الثانى مراعاة كافة القوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة بالخدمة محل التعاقد سواء كانت سابقة أو لاحقة على إبرام العقد.

البند الرابع

أ - يلتـزم الطـرف الثـاني بـأن يقـوم بتنفيـذ (الأعمـال موضـوع هـذا العقـد) المحـددة تفصـيلا بكراسـة الشـروط المرفقـة بـأمر الإسـناد للشـروط والرسـومات الملحقـة والتـي تعتبـر جميعهـا جـزء لا يتجـزأ منـه وبقيمـة إجماليـه قـدرها (٩٧٨,٨٤٠ج) فقـط تسـعمائة ثمانيـة وسـبعون ألـف ثمانمائـة واربعـون جنيـه لا غيـر حيث أنها شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة.

ب - لايحق للطرف الثاني المطالبة بأي فروق أسعار خلال فترة تنفيذ العقد ولوكانت بقرارات سيادية.

ج - الأسعار (شاملة) الضريبة علي القيمة المضافة.

د – أسلوب السداد :- بموجب مستخلصات طبقاً لما تم تنفيذه علي الطبيعة.

البند الخامس

وفقـاً لكراسـة الشـروط والمواصـفات التـي تـم التعاقـد بنـاءً عليهـا ، تكـون مـدة تقـديم الاعمـال محـل هذا العقد (شهر) تبدأ من استلام الشركة للموقع

(إذا كانت شروط الطرح قد أجازت مد مدة العقد يكون البند على النحو التالى وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)

يجوز مد مدة هذا العقد بما لا يجاوز الحد الأقصى المحدد لها وفقاً للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك بموجب طلب كتابى يُرسل من الطرف الأول للطرف الثانى بخطاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد وذلك خلال مدة تنفيذ العقد .

ويشترط للمد أن تسمح شروط الطرح بذلك، وأن يكون الطرف الثانى قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على العقد وأى تعديل كتابى طرأ على بنوده.

وعلى الطرف الثانى الرد على الطرف الأول خلال مدة لا تجاوز .مدة تنفيذ العقد من تاريخ استلامه طلب المد، ويعتبر عدم رده خلال تلك المدة قبولاً منه بمد مدة العقد دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار.

البند السادس

يسدد الطرف الثانى مبلغاً إجمالياً قدره (٤٨,٩٤٢ ج) فقط ومقداره (ثمانية واربعون الف تسعمائة اثنان واربعون جنيه لاغير) بما يعادل نسبة (٥%) من إجمالى هذا العقد كتأمين نهائى وذلك نقدى بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٩ بمبلغ قدره(٤٨,٩٤٢ ج) فقط ومقداره (ثمانية واربعون الف تسعمائة اثنان واربعون جنيه لاغير) وقدر ويظل هذا التأمين سارياً طوال مدة تنفيذ العقد .

البند السابع

قام الطرف الأول بصرف دفعة مقدمة للطرف الثانى من خلال نظم السداد الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية بمبلغ إجمالىوقدره (///////) فقط ومقداره (//////////) بما يعادل نسبة (%) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكىمعتمد صادر من بنك وغير مقترن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما.

يلتزم الطرف الثانى فى حالة صرفه لدفعة مقدمة بسداد قيمة الفوائد على هذه الدفعة طبقاً لسعر الائتمان المعلن من البنك المركزى فى حالة تأخره فى التنفيذ طبقاً للمدة التنفيذية المعتمدة والملزمة للطرفين وذلك من تاريخ بداية التأخير وحتى تاريخ استهلاك الدفعة المقدمة.

البند الثامن

يلتزم الطرف الثانى بتقديم الخدمة محل هذا العقد بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادى أكتوبر ٢ للقوات المسلحة وعنوانها شقة ٢ بالدور الأول ش فيصل محطة التعاون قطعة ١١٨٠- الجيزة على أن يتم ذلك خلال مدة واحد شهر تبدأ من. اليوم التالى لإخطاره بأمر الاسناد

رقم(١٢) ويتعهد بالاستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء منها، كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ فى التوقيتات المناسبة وإذا تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن الموعد سالف البيان يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالبند السابع والعشرون من هذا العقد.

- إذا كان تقديم الاعمال محل التعاقد على مراحل يكون البند على التالى وتستكمل البيانات المطلوبة فيه:
- يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادى أكتوبر ٢ للقوات المسلحة.

على أن يتم ذلك خلال مدة شهر تبدأ من / /٢٠٢٥ اليوم التالى لإخطاره بأمر الاسناد .

رقم (١٢) ويتعهد بالاستمرار فى تنفيذها حتى تمام الانتهاء منها، كما يتعين عليه توفير جميع العناصر اللازمة للتنفيذ فى التوقيتات المناسبة، وطبقاً للبرنامج الزمني التالي، وإذا تأخر في بدء تنفيذ التزاماته عن المواعيد المحددة بهذا البرنامج يكون للطرف الأول الحق في توقيع الجزاءات الواردة بالقانون (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

البند التاسع

١-إلتزامات الطرف الثانى:

أ- تقديم التصميمات والرسومات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لاعتمادها من الطرف الأول واعتبارها جزء لايتجزأ من هذا العقد.

ب- نقل المعدات التنفيذية إلي موقع العمل.

ج- سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع.

د- التأمين ضد المخاطر علي جميع الأعمال التي تنفذ بالموقع.

هـ- التحرى عن صحة المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات بكراسة الشروط وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثاني أثناء العقد وغير قابلة لإعادة النظر لأي سبب ولايكون للطرف الثانى حق طلب مبالغ إضافية أو تعويضات مهما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية.

و- عمل جسات للتربة في الموقع ويلتزم بأن بنود الحفر المدرجة بالمقايسة هي حفر بجميع أنواع التربة وليس له الحق في المطالبة بأي مبالغ إضافية عن ذلك.

البند السادس والثلاثون

الضرائب والدمغات : يتحمل الطرف الثاني كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها اما بالنسبة للدمغات المستحقة لكلاً من نقابة المهن (الهندسية / التطبيقية / مصممي الفنون التطبيقية) يلتزم الطرف الثاني بسدادها بمعرفته إلي النقابة المختصة علي أن يتم موافاة الطرف الأول بما يفيد السداد متي توافرت بشأنها الشروط المقررة قانوناً للخصم والسداد وحال عدم استحقاق الدمغة فعلي الطرف الثاني أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

ويجوز قيام الطرف الأول بخصم دمغات النقابات المشار إليها من مستحقات الطرف الثاني بناء علي طلب كتابي منه في هذا الشأن يقر بكامل إرادته الحرة المنفردة ودون أي إذعان من الطرف الأول بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبوله الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول .

البند السابع والثلاثون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ سلمت إحداها إلى الطرف الثانى، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.

الطرف الأول

الإسم: لـــــواء أ.ح / أمجـد محمـــد عبـد ربـــــه

الصفة:مدير إدارة نوادي وفنـــادق القوات المسلحة

التوقيع:.....

التاريخ:.....

الطرف الثانى

الإسم:

الصفة :مالك شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع:.....

التاريخ: .....